

0008383-66.2022.8.26.0625

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: MAX GOUVEA GERTH

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... indenizatória em decorrência do furto do patinete ciclomotor da autora.

Conforme ensinamento doutrinário, "os edifícios em condomínio não respondem, como regra, pelo furto de veículos, seus acessórios ou objetos neles deixados, quando estacionados na garagem do prédio. Ao estacionar seu veículo na vaga de garagem existente no prédio o condômino ou apenas morador ou usuário ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua José Licurgo Indiani, s/n, Taubaté-SP - cep 12070-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0008383-66.2022.8.26.0625 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008383-66.2022.8.26.0625

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Daisy Meireles Reinaldo

Requerido:

Condominio Edifício Ilha Bela

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAX GOUVEA GERTH

Vistos.

DAISY MEIRELES REINALDO propôs ação de indenização por danos materiais em face do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ILHABELA alegando que, no dia 5 de outubro de 2022, constatou o furto do patinete ciclomotor descrito na exordial, que se encontrava na garagem do condomínio. Tal situação gerou prejuízo, motivo pelo qual pleiteou a fixação de indenização.

O requerido apresentou contestação defendendo a regularidade de sua conduta. Não estão presentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Impugnou os critérios utilizados para fundamentar o pedido indenizatório. Requereu a improcedência da ação.

Não foi realizada audiência de tentativa de conciliação (fl. 30).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, registro que a opção pela propositura da demanda perante o Juizado Especial impõe a designação de audiência de tentativa de conciliação (art. 16 da Lei nº 9.099/95).

Contudo, considerando a determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo para trabalho remoto diante da pandemia de coronavírus, com suspensão de prazos e audiências, bem como tendo em vista que já foi apresentada contestação, entendo

dispensável, ainda que excepcionalmente, a realização da audiência de tentativa de conciliação.

Imbuído de prudência (artigo 24 do Código de Ética da Magistratura), verifico, no caso, a necessidade de se temperar o regramento específico que decorre do microssistema processual instituído pela Lei nº 9.099/95 e, dessa forma, suprimir o comparecimento das partes em Juízo.

Com efeito, tão essenciais quanto a obrigatoriedade da audiência de conciliação são o princípio da celeridade processual, característico do procedimento regido pela Lei 9.099/95 (artigo 2º), e aquele constitucional da razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República).

Desse modo, oportuno e conveniente que a audiência de conciliação seja dispensada no caso concreto.

Tratando-se de matéria que depende unicamente da prova documental, sendo despiciendo e inadequada a prova oral (art. 443, inc. II do Código de Processo Civil), passei ao julgamento.

Em sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. É o princípio do livre convencimento do julgador que está definido no art. 371 do Código de Processo Civil.

No mérito, trata-se de ação indenizatória em decorrência do furto do patinete ciclomotor da autora.

Conforme ensinamento doutrinário, “os edifícios em condomínio não respondem, como regra, pelo furto de veículos, seus acessórios ou objetos neles deixados, quando estacionados na garagem do prédio. Ao estacionar seu veículo na vaga de garagem existente no prédio o condômino ou apenas morador ou usuário não transfere a sua guarda à administração do condomínio, nem entre eles se estabelece um contrato de depósito. Aliás, quase sempre as convenções de condomínio trazem disposição nesse sentido, pois, como ali está firmado, as vagas de garagem constituem unidades agregadas à própria unidade residencial ou comercial pertencente ao usuário. Com essa previsão expressa de inexistência de garantia, o condômino, locatário ou mero usuário já não poderá alegar ignorância, posto que alertado, de modo que lhe caberá tomar maiores providências no que pertine à segurança...A obrigação de guarda só pode prevalecer se estiver expressamente prevista na Convenção ou no Regulamento Interno do condomínio ou se este mantiver guarda ou vigilante para o fim específico de zelar pela incolumidade dos veículos estacionados na garagem do prédio. Mas, agora, a obrigação de indenizar já não mais será corolário de um contrato de depósito mas em razão da obrigação do empregador em responder pelos atos culposos de seus prepostos...Portanto, para que se possa responsabilizar o condomínio, seria necessário que, por deliberação dos condôminos, determinadas medidas de segurança devessem ser adotadas e houvessem falhado no caso concreto, por culpa do síndico ou de algum preposto” (in Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, Rui Stoco, 4ª edição, Editora Revista dos Tribunais, fls. 357/358).

Fixadas as premissas, parte-se para a análise do caso concreto.

Alega a autora que seu patinete ciclomotor foi furtado na garagem do condomínio requerido.

Defende-se o réu invocando a ausência de responsabilidade civil.

Verifica-se que a discussão narrada na exordial é unicamente de direito, sendo dispensável a prova oral.

Restou patente nos autos que a garagem do condomínio não contava com vigilante para o fim específico de zelar pela segurança dos bens.

Não há nenhum elemento nos autos que comprove a ocorrência de descumprimento do dever de guarda ou de existência de culpa do requerido, motivo pelo qual não pode ser responsabilizado pelo prejuízo experimentado pela autora.

Consoante decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Cível nº 169.100-1, “O condomínio não é guarda e nem garante dos bens e valores que existem no interior de cada unidade autônoma. Não há entre o condômino e o condomínio, como instituição, qualquer contrato de guarda ou depósito dos bens que guarneçam o apartamento, de modo a gerar a obrigação de indenizar” (JTJ 142/117).

Em outros julgados, o Colendo Tribunal de Justiça também se posicionou no sentido de atribuir exclusivamente ao condômino, a responsabilidade pela guarda da coisa

dentro de cada unidade autônoma (RJTJESP 128/140, 125/182, 102/193, 96/158, 92/133).

Não se demonstrou documentalmente que o condomínio, no regulamento interno ou na convenção, houvesse assumido responsabilidade por danos, de que sejam vítimas os condôminos e demais ocupantes das unidades condominiais.

Analisando o capítulo III do Regimento Interno do condomínio, que disciplina a matéria relativa ao uso da garagem, verifico que não existe qualquer cláusula que expressamente atribui ao requerido responsabilidade por danos ocorridos dentro da unidade autônoma, inclusive na vaga de garagem, ou partes comuns do condomínio (fls. 28/29 e 50/51).

Assim já se decidiu:

"INDENIZAÇÃO - Responsabilidade civil - Condomínio - Inocorrência - Dano em veículo ocorrido no interior de garagem - Inexistência de contrato de guarda - Artigo 2º, §1º da Lei n.º 4.591/64 - Garagens ou locais de guarda de veículo considerados como propriedade do condômino - Ausência de instrumento contratual suplementar, ou taxa de vigilância - Verba não devida - Recurso provido - A administração do condomínio não tem uma relação de subordinação, mas apenas de representação, não se podendo inferir da existência de uma responsabilidade por atos derivados de eventual culpa dos funcionários do prédio. Eles não são funcionários da administração, ou do síndico, mas dos próprios condôminos, que têm o dever, igualmente, de zelar pela coisa comum" (Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator: Toledo César - Apelação Cível n.º 216.613-1 - São Paulo - 25.10.94).

Somente cláusula expressa na convenção condominial, no tocante à guarda e vigilância de coisas dos condôminos, em espaços comuns, pode imputar ao requerido a responsabilidade por furto ou dano daqueles bens.

Ademais, o condomínio, por não possuir segurança específica não pode ser condenado a ressarcí-la, pelo que a autora, ao deixá-lo guardado no local, assumiu a responsabilidade de suportar qualquer prejuízo causado ao bem.

Nesse sentido:

"INDENIZAÇÃO - Dano causado a veículo em garagem de condomínio - Falta de previsão na convenção acerca da responsabilidade - Inexistência de vigilante - Reparação não devida - Apelo improvido" (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Cível n.º 84.155-4 - Campinas - 10ª Câmara de Direito Privado - Relator: Pinheiro Franco - 22.6.99 - V.U.).

Observo, por fim, que "a doutrina e a jurisprudência do STJ firmaram entendimento no sentido de que, inexistindo cláusula expressa na Convenção relativa à guarda e vigilância, não responde o Condomínio por eventuais furtos ocorridos na garagem do prédio" (Superior Tribunal de Justiça - 3ª Turma - REsp. - Rel. Waldemar Zveiter - j. 18.6.96 - RSTJ 92/212).

Em sendo a conduta do requerido amparada pelo ordenamento, patente a exclusão da responsabilidade civil, à míngua de um dos requisitos ensejadores da responsabilidade aquiliana, a saber, a prática de ato ilícito.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação. Não há que se falar em despesas, custas processuais ou verba honorária, tendo em vista o que estabelecem os arts. 54, caput e 55, caput da Lei n.º 9.099/95.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Taubaté, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA